Tài liệu giả định, phục vụ kiểm thử tác tử đánh giá tác động văn bản pháp luật (AI Hackathon – Bank Summit). Đây không phải văn bản do Ngân hàng TMCP Á Châu ban hành và không dùng làm căn cứ pháp lý, nghiệp vụ hay đào tạo tuân thủ.

NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU
KHỐI NHÂN SỰ
Số: 57/2025/QĐ-TGĐ
Mã tài liệu: DOC-216
Phiên bản: 1.0

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 05 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy chế xử lý dữ liệu cá nhân người lao động, người dự tuyển và giám sát tại nơi làm việc

TỔNG GIÁM ĐỐC NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU

Căn cứ Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14 ngày 20 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 13/2023/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2023 của Chính phủ về bảo vệ dữ liệu cá nhân;

Căn cứ Điều lệ và Nội quy lao động của Ngân hàng TMCP Á Châu;

Xét đề nghị của Giám đốc Khối Nhân sự và Giám đốc Khối An ninh – Hành chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế xử lý dữ liệu cá nhân người lao động, người dự tuyển và giám sát tại nơi làm việc, mã tài liệu DOC-216, phiên bản 1.0.

Điều 2. Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 06 năm 2025.

Điều 3. Giám đốc Khối Nhân sự, Giám đốc Khối An ninh – Hành chính, Giám đốc Khối Công nghệ thông tin, Giám đốc Chi nhánh, Giám đốc Phòng giao dịch và người lao động của Ngân hàng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Hội đồng quản trị (để báo cáo);
- Ban kiểm soát;
- Ban điều hành;
- Công đoàn Ngân hàng;
- Các Khối, Trung tâm, Phòng thuộc Hội sở;
- Các Chi nhánh, Phòng giao dịch;
- Lưu: Văn phòng, Khối Nhân sự.

TỔNG GIÁM ĐỐC
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

QUY CHẾ

Xử lý dữ liệu cá nhân người lao động, người dự tuyển và giám sát tại nơi làm việc

(Ban hành kèm theo Quyết định số 57/2025/QĐ-TGĐ ngày 05 tháng 05 năm 2025 của Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Á Châu)

Mã tài liệu: DOC-216 · Phiên bản 1.0 · Hiệu lực: 01/06/2025 · Đơn vị sở hữu: Khối Nhân sự

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Quy chế này quy định việc thu thập, lưu trữ, sử dụng, chia sẻ và xóa dữ liệu cá nhân của người dự tuyển, người lao động, người thân của người lao động; việc giám sát người lao động bằng biện pháp công nghệ và việc ghi âm, ghi hình tại trụ sở, chi nhánh, phòng giao dịch của Ngân hàng.

2. Dữ liệu cá nhân của khách hàng thực hiện theo Quy định nội bộ mã DOC-215. Trường hợp khách hàng xuất hiện trong dữ liệu ghi hình tại điểm giao dịch thì áp dụng Chương IV Quy chế này.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy chế này áp dụng đối với Khối Nhân sự, Khối An ninh – Hành chính, Khối Công nghệ thông tin, các đơn vị kinh doanh, người lao động, người dự tuyển và nhà cung cấp dịch vụ nhân sự, an ninh có tiếp nhận dữ liệu cá nhân do Ngân hàng chuyển giao.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

1. Người lao động là người làm việc cho Ngân hàng theo hợp đồng lao động, kể cả người thử việc và người học việc.

2. Người dự tuyển là cá nhân nộp hồ sơ ứng tuyển vào Ngân hàng qua bất kỳ kênh nào.

3. Giám sát công nghệ là việc sử dụng phần mềm, thiết bị để ghi nhận hoạt động của người lao động trên máy tính, điện thoại, hệ thống và tại nơi làm việc.

4. Dữ liệu chấm công sinh trắc học là mẫu vân tay và ảnh khuôn mặt của người lao động dùng cho máy chấm công.

Điều 4. Bộ phận bảo vệ dữ liệu cá nhân

1. Khối Tuân thủ là đầu mối bảo vệ dữ liệu cá nhân của Ngân hàng, có nhân sự đủ điều kiện năng lực theo quy định của pháp luật.

2. Khối Nhân sự cử một cán bộ đầu mối phối hợp với Khối Tuân thủ đối với dữ liệu cá nhân người lao động và người dự tuyển.

Chương II
DỮ LIỆU NGƯỜI DỰ TUYỂN

Điều 5. Thông tin thu thập khi tuyển dụng

1. Người dự tuyển cung cấp sơ yếu lý lịch, bằng cấp, chứng chỉ, kinh nghiệm làm việc và thông tin liên hệ theo mẫu tại Phụ lục I.

2. Ngoài thông tin tại khoản 1, người dự tuyển phải khai báo tôn giáo, tình trạng hôn nhân, kế hoạch sinh con, tình trạng sức khỏe của cha mẹ, vợ hoặc chồng và đường dẫn tài khoản mạng xã hội cá nhân ở chế độ công khai để Ngân hàng đánh giá mức độ phù hợp văn hóa.

3. Việc nộp hồ sơ được coi là người dự tuyển đã đồng ý cho Ngân hàng xử lý toàn bộ thông tin trong hồ sơ cho mọi mục đích tại Quy chế này.

Điều 6. Sử dụng và lưu trữ hồ sơ dự tuyển

1. Hồ sơ dự tuyển được dùng để sàng lọc, phỏng vấn và ra quyết định tuyển dụng.

2. Thông tin liên hệ của người dự tuyển không trúng tuyển được chuyển cho Khối Khách hàng cá nhân để giới thiệu sản phẩm thẻ tín dụng và vay tiêu dùng.

3. Hồ sơ người dự tuyển không trúng tuyển được lưu vô thời hạn trên hệ thống tuyển dụng để làm nguồn ứng viên cho các đợt tuyển dụng sau.

Chương III
DỮ LIỆU NGƯỜI LAO ĐỘNG

Điều 7. Sự đồng ý của người lao động

1. Khi ký hợp đồng lao động, người lao động ký Bản cam kết đồng ý xử lý dữ liệu cá nhân theo Phụ lục II. Đây là điều kiện bắt buộc để ký hợp đồng lao động.

2. Người lao động không được rút lại sự đồng ý trong thời gian hợp đồng lao động còn hiệu lực. Yêu cầu rút lại sự đồng ý được coi là căn cứ xem xét chấm dứt hợp đồng lao động.

Điều 8. Thông tin sức khỏe

1. Kết quả khám sức khỏe định kỳ của người lao động được gửi cho cán bộ quản lý trực tiếp để bố trí công việc.

2. Khối Nhân sự cung cấp kết quả khám sức khỏe định kỳ cho công ty bảo hiểm sức khỏe đối tác để định phí gói bảo hiểm tập thể và để công ty bảo hiểm giới thiệu sản phẩm bảo hiểm nhân thọ cá nhân cho người lao động. Việc cung cấp không cần văn bản đề nghị của người lao động.

Điều 9. Dữ liệu người thân

1. Người lao động cung cấp thông tin của con dưới 18 tuổi để hưởng chế độ phúc lợi, học bổng.

2. Ảnh, họ tên, trường học và kết quả học tập của con người lao động đạt học bổng được đăng trên bản tin nội bộ và trang mạng xã hội của Ngân hàng. Xác nhận của người lao động là đủ, không cần ý kiến của trẻ.

Điều 10. Lưu trữ, chuyển giao và xóa dữ liệu

1. Hồ sơ lao động, bảng lương, chứng từ bảo hiểm xã hội được lưu theo thời hạn quy định của pháp luật về lao động, bảo hiểm xã hội, thuế và lưu trữ.

2. Ngân hàng cung cấp thông tin người lao động cho cơ quan thuế, cơ quan bảo hiểm xã hội và cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

3. Toàn bộ dữ liệu cá nhân của người lao động đã nghỉ việc, gồm cả dữ liệu giám sát, đánh giá hiệu suất và kết quả khám sức khỏe, được giữ vô thời hạn và được cung cấp cho các tổ chức tín dụng khác khi có đề nghị xác minh lý lịch, không cần thông báo người lao động.

4. Hồ sơ nhân sự điện tử được lưu trữ trên dịch vụ điện toán đám mây quản trị nhân sự của nhà cung cấp có máy chủ đặt ngoài Việt Nam.

5. Việc tính lương, quyết toán thuế thu nhập cá nhân được thuê ngoài cho công ty dịch vụ đặt tại Ấn Độ. Khối Nhân sự gửi hằng tháng họ tên, số định danh cá nhân, số tài khoản và thu nhập của người lao động cho công ty này. Do dữ liệu là dữ liệu người lao động, Ngân hàng không lập hồ sơ đánh giá tác động chuyển dữ liệu cá nhân xuyên biên giới.

Chương IV
GIÁM SÁT, GHI ÂM, GHI HÌNH

Điều 11. Giám sát người lao động bằng biện pháp công nghệ

1. Ngân hàng cài phần mềm giám sát trên máy tính và điện thoại do Ngân hàng cấp, ghi nhận thao tác bàn phím, chụp màn hình định kỳ năm phút một lần và đọc nội dung ứng dụng nhắn tin, kể cả tài khoản nhắn tin cá nhân của người lao động đăng nhập trên thiết bị.

2. Việc cài đặt và vận hành phần mềm giám sát không phải thông báo cho người lao động để bảo đảm tính khách quan.

3. Dữ liệu giám sát được dùng để đánh giá hiệu suất, xét kỷ luật và được cung cấp cho đơn vị kinh doanh để khai thác thông tin khách hàng tiềm năng từ tin nhắn cá nhân của người lao động.

Điều 12. Định vị nhân viên kinh doanh

Ứng dụng bán hàng trên điện thoại cá nhân của nhân viên kinh doanh thu thập vị trí liên tục, kể cả ngoài giờ làm việc và ngày nghỉ, để quản lý lộ trình. Người lao động không được tắt tính năng định vị.

Điều 13. Chấm công sinh trắc học

1. Người lao động đăng ký vân tay và ảnh khuôn mặt trên máy chấm công tại đơn vị.

2. Dữ liệu sinh trắc học lưu trên máy chấm công và máy chủ của nhà cung cấp thiết bị; nhà cung cấp được truy cập từ xa không giới hạn để bảo trì. Ngân hàng không theo dõi nhật ký truy cập.

3. Trường hợp dữ liệu sinh trắc học bị lộ, Ngân hàng không có nghĩa vụ thông báo cho người lao động.

Điều 14. Camera và ghi âm tại điểm giao dịch

1. Ngân hàng lắp camera tại sảnh giao dịch, khu vực kho quỹ, máy ATM và lối ra vào để bảo đảm an ninh, an toàn tài sản. Tại các khu vực này có biển thông báo đang ghi hình.

2. Camera có thu âm được lắp tại quầy giao dịch, phòng tư vấn riêng và khu vực nghỉ ngơi của nhân viên. Tại các khu vực này không đặt biển thông báo để tránh ảnh hưởng tâm lý khách hàng và người lao động.

3. Dữ liệu ghi âm, ghi hình được lưu vô thời hạn.

4. Đoạn ghi hình khách hàng có hành vi gây rối, tranh cãi tại quầy được đăng lên trang mạng xã hội của Ngân hàng, không che mặt, để cảnh báo và làm tư liệu đào tạo.

Chương V
TRÍ TUỆ NHÂN TẠO, SỰ CỐ VÀ ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG

Điều 15. Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản trị nhân sự

1. Khối Nhân sự sử dụng mô hình trí tuệ nhân tạo dự báo khả năng nghỉ việc, huấn luyện trên dữ liệu giám sát tại Điều 11, dữ liệu định vị tại Điều 12, kết quả khám sức khỏe và tình trạng hôn nhân của người lao động.

2. Kết quả mô hình được dùng tự động để loại khỏi danh sách tăng lương, đề bạt mà không có người xem xét lại. Mô hình không phải đánh giá, phân loại rủi ro trước khi sử dụng.

Điều 16. Sự cố lộ, mất dữ liệu

1. Đơn vị phát hiện sự cố báo cáo ngay Khối Tuân thủ. Khối Tuân thủ thông báo cho cơ quan chuyên trách bảo vệ dữ liệu cá nhân chậm nhất 72 giờ kể từ khi phát hiện và lập biên bản xác nhận sự cố.

2. Khối Nhân sự phối hợp khắc phục hậu quả và báo cáo kết quả cho Tổng Giám đốc.

Điều 17. Đánh giá tác động xử lý dữ liệu cá nhân

Khối Tuân thủ lập hồ sơ đánh giá tác động xử lý dữ liệu cá nhân đối với hoạt động xử lý dữ liệu người lao động, gửi cơ quan chuyên trách bảo vệ dữ liệu cá nhân trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày bắt đầu xử lý và cập nhật khi có thay đổi theo quy định.

Điều 18. Hiệu lực thi hành

1. Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 06 năm 2025.

2. Người lao động vi phạm Quy chế này bị xử lý kỷ luật theo Nội quy lao động. Việc sửa đổi, bổ sung Quy chế này do Tổng Giám đốc quyết định.

Phụ lục I
MẪU THÔNG TIN NGƯỜI DỰ TUYỂN

(Kèm theo Quy chế mã DOC-216, phiên bản 1.0)

1. Họ và tên; ngày sinh; giới tính; số định danh cá nhân; địa chỉ; số điện thoại; thư điện tử.

2. Trình độ học vấn, bằng cấp, chứng chỉ; quá trình công tác.

3. Tôn giáo; tình trạng hôn nhân; dự định sinh con trong 3 năm tới.

4. Tình trạng sức khỏe của cha, mẹ, vợ hoặc chồng.

5. Đường dẫn các tài khoản mạng xã hội cá nhân.

Bằng việc nộp hồ sơ, tôi đồng ý để Ngân hàng xử lý mọi thông tin trên cho tuyển dụng, tiếp thị sản phẩm và các mục đích khác theo quy định của Ngân hàng.

Phụ lục II
BẢN CAM KẾT ĐỒNG Ý XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG

Tôi đồng ý cho Ngân hàng thu thập, xử lý, giám sát và chia sẻ toàn bộ dữ liệu cá nhân của tôi và người thân của tôi theo Quy chế DOC-216. Tôi cam kết không rút lại sự đồng ý trong thời gian làm việc tại Ngân hàng. Việc ký cam kết này là điều kiện để giao kết hợp đồng lao động.

Người lao động ký, ghi rõ họ tên: ……